

자금세탁방지 핵심요원(기초)

자금세탁방지 주요 지적사항

Key Points

Q

**현재 자금세탁방지를 위한 모든 업권에 대한
검사·감독은 금융감독원을 통하여
이루어진다.**

맞는 설명인가요?

A

아닙니다.

금융정보분석원은 특정금융정보법에 근거하여
AML/CFT 관련 감독·검사 제재권을 보유하고
있으며, 금융감독원 등 11개 수탁기관에 검사권 및
제재권 일부를 위탁하여 매년 자금세탁방지 및
테러자금조달금지 관련 검사를 실시하고 있음

학습목표 TODAY'S GOAL

- » 규제당국의 검사·감독 관련 법규를 설명할 수 있다.
- » 의심스러운 거래보고 관련 주요 지적사항을 이해할 수 있다
- » 고액현금거래보고 관련 주요 지적사항을 이해할 수 있다.
- » AML 내부통제와 관련된 주요지적사항을 이해할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 규제당국의 검사·감독 관련 법규
- » 의심스러운 거래보고 관련 주요 지적사항
- » 고액현금거래보고 관련 주요 지적사항
- » 내부통제와 관련된 주요 지적사항





01

규제당국의
검사·감독 관련 법규

규제당국의 검사·감독 관련 법규

금융회사가 자발적인 자금세탁방지 내부통제 제도를 구축하여 해당 금융회사를 통한 자금세탁행위를 차단하는 것이 금융 감독당국 규제의 최고의 목표

- 금융 감독당국은 규제대상인 각 금융회사가 법규의 내용을 적절하게 준수하고 있는지 정기적으로 확인하고 미흡한 경우 개선할 책임이 있음

특정금융거래보고법은 금융회사의 검사감독의 권한 및 자금세탁방지 제도를 적절하게 이행하지 않는 금융회사에 대한 제재를 부과할 수 있는 법적 장치 마련하고 있음

검사권한



금융정보
분석원장

금융회사가 수행하는 업무를 감독하고
감독에 필요한 명령 또는 지시 할 수 있음



소속 공무원으로 하여금 금융회사의 업무를
검사할 수 있도록 할 수 있음

금융회사에 대한 제재



금융정보
분석원장

검사 결과 또는 특정금융거래보고법에 따른 명령 또는 지시를 위반한 사실을 발견하였을 때 금융회사에 대해 다음 중 하나의 조치를 취할 수 있음

위반 행위의 시정명령

기관경고

기관주의

영업정지 요구



다음의 경우 해당 금융회사의 영업에 관한
행정제재처분의 권한을 가진 관계 행정기관의
장에게 6개월의 범위에서 그 영업의 전부 또는
일부의 정지를 요구할 수 있음

금융정보
분석원장

- 위반행위의 시정명령을 이행하지 않은 경우
 - 기관경고를 3회 이상 받은 경우
 - 그 밖의 고의 또는 중대한 과실로 자금세탁행위와 테러자금행위를 방지하기 위해 필요한 조치를 하지 아니한 경우로 대통령령으로 정하는 경우
- 임직원이 공모하여 STR보고의무를 미이행한 경우 등

요구를 받은 관계 행정기관의 장은 정당한 사유가 없으면
그 요구에 따라야 함

금융회사 임직원에 대한 제재



금융정보
분석원장

검사 결과 또는 특정금융거래보고법에 따른 명령 또는
지시를 위반한 사실을 발견하였을 때
그 위반행위에 관련된 임직원에게 대해 다음에 해당하는
조치를 취할 것을 금융회사의 장에게 요구 가능

임원	직원
• 해임권고 • 6개월 이내의 직무정지 • 문책경고 • 주의적 경고 • 주의	• 면직 • 6개월 이내의 정직 • 감봉 • 견책 • 주의

검사·감독업무의 위탁



금융정보
분석원장

금융감독원장 또는 대통령령으로 정하는 자에게 위탁하여 그 소속 직원으로 하여금
검사와 제재 등의 조치를 할 수 있음

검사·감독을 하는 자는 검사·감독에 필요한
경우 금융회사의 장에게 **금융거래정보나
의심스러운 거래정보 등을 요구 가능. 다만,
가상자산거래소에 대해서는 직접 검사 수행**

1 규제당국의 검사·감독 관련 법규

2024년 위탁기관별 검사 결과(금융정보분석원)

'24년 검사수탁기관별 검사 실적

(단위: 개, %)

구분	금감원	농협	수협	산림	신협	금고	우본	중기부	관세	제주	행안부	합계
검사 대상	1,597	1,111	90	141	866	1,282	2,417	249	1,463	8	1	9,225
검사 실시(A)	16	440	35	72	255	116	105	44	28	2	-	1,113
(전문 검사B)	7	56	9	18	11	26	105	-	1	2	-	235
비중 (B/A)	43.8	12.7	25.7	25.0	4.3	22.4	100	-	3.6	100	-	21.1
(병행 검사)	9	384	26	54	244	90	-	44	27	-	-	878
검사 실시율	1.0	39.6	38.9	51.1	29.4	9.0	4.3	17.7	1.9	25.0	-	12.1

검사·감독업무의 위탁

검사업무 흐름도

[검사 총괄]
금융정보분석원

- 매년 검사위탁, 감독·검사업무 총괄
- 위반사항에 대한 과태료 부과

검사위탁

결과통보

[검사수탁기관]
금융감독원 등

- 대상기관에 대한 검사 및 조치
- 검사 및 조치결과 FIU통보 등

검사·조치

이행결과통보

[금융회사 등 검사대상기관]
은행, 증권, 사보험 등

- 자금세탁방지업무 이행 및 수검
- 검사 결과 지적사항 이행결과 수탁기관 통보

과태료 처분 권한

- 금융회사는 다음의 행위와 관련될 경우 다음과 같은 과태료 부과처분을 받게 됨

위반행위	근거 법(17조)	금액
• 법 제5조제1항을 위반하여 같은 항 각호에 조치를 아니한 자(내부통제 의무 위반)	제1항 제1호	1억원 이하
• 법 제5조의2 제1항 제2호를 위반하여 확인 조치를 아니한 자(실제소유자 확인 위반)	제1항 제2호	1억원 이하
• 법 제11조제 1항부터 제3항까지 또는 제6항에 따른 명령·지시·검사에 따르지 아니하거나 이를 거부·방해 또는 기피한 자(지시, 검사의 거부, 방해 기피 등)	제1항 제3호	1억원 이하
• 법 제4조 제1항 제1호·제2호 또는 제4조의2 제1항·제2항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자(STR/CTR 보고 위반)	제2항 제1호	3천만원 이하
• 법 제5조의2 제1항 제1호를 위반하여 확인 조치를 하지 아니한 자(CDD 위반)	제2항 제2호	3천만원 이하
• 법 제5조의4 제1항을 위반하여 자료 및 정보를 보존하지 아니한 자(자료보관 의무 위반)	제2항 제3호	3천만원 이하



02

최근 규제당국의 AML 관련 주요 제재 내용

2 최근 규제당국의 AML 관련 주요 제재 내용

최근 제재 사례

제재공시 내용(2023년 9월 ~ 2025년 2월)

위반 유형	위반건수
CDD(거래제한금지 위반 포함)	14
강화된 CDD	5
CTR	48
STR	10
자금세탁방지 업무지침 작성 · 운용의무 위반	2
의심거래 감시체계 구축 · 운영의무 위반	3
고객현금거래보고 회피목적 분할거래에 대한 보고의무 위반	2
신규 상품 및 서비스 제공 전 자금세탁위험 평가 의무 위반	3
독립적 감사체계 구축 및 운영의무 위반	1
자료보존의무 위반	2

2 최근 규제당국의 AML 관련 주요 제재 내용

최근 제재 사례 - 가상자산거래소 유형

제재공시 내용(2023년 9월 ~ 2025년 2월)

위반 유형	위반건수
특수관계인 발행 가상자산 거래제한 의무 위반	1
가상자산 이전 시 정보제공 의무 위반	1
고객확인서 변조 및 허위자료 제출 등에 의한 검사방해	1
미신고가상자산사업자와의 거래	2

2 최근 규제당국의 AML 관련 주요 제재 내용

최근 제재 사례 - 금융회사별

제재공시 내용(2023년 9월 ~ 2025년 2월)

금융회사유형	위반건수
은행(외국계 은행 포함)	8
저축은행	1
보험	1
신용협동조합	7
새마을금고	33
환전업자	6
카지노	5
가상자산사업자	4
캐피탈	1

2 최근 규제당국의 AML 관련 주요 제재 내용

CTR 관련 위반 사례

제재공시 내용(2018년 1월 ~ 2022년 9월)

유형구분	빈도(건, 중복 포함)	비율
CTR 지연보고 (특정건 또는 특정기간)	17	57%
CTR 미보고, 누락보고 (특정건 또는 특정기간)	10	33%
보고절차 불합리 (보고책임자 결재누락, 인지 누락 등)	2	7%
추출 요건 부정확 (예외조건 미적용 등)	1	3%
합계	30	100%

의심스러운 거래 보고의무 위반

의심거래 지연보고

- 금융회사등은 금융거래의 상대방이 ML/TF 행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우, 그 사실을 종합적으로 검토한 후 의심되는 거래 보고대상 금융거래를 결정한 날로부터 3영업일 이내에 금융정보분석원장에게 보고하여야 함에도
 - ✓ 의심스러운 거래 보고대상으로 결정한 금융거래를 보고기한 (3영업일) 내에 금융정보분석원장에게 보고하지 아니하고, 지연보고 하는 등 의심스러운 거래 보고 의무를 적정하게 이행하지 않음

불법재산 등으로 의심되는 거래 보고의무 미이행

- 금융회사등은 금융거래와 관련하여 수수한 재산아 사기 등의 범죄행위에 의하여 생긴 재산이라는 사실을 알게 되어 관할 수사기관에 신고한 경우 지체없이 그 사실을 금융정보분석원장에게 불법재산으로 의심되는 거래의 보고를 하여야 함에도,
- 금융거래와 관련하여 “XX금융업법”, “형법” 상 사기 등의 혐의로 수사기관에 신고한 사건을 금융정보분석원장에게 불법재산으로 의심되는 거래로 보고하지 않음

- 의심스러운 거래를 지연보고 또는 미보고하지 않도록 지속적으로 관리하고, 수사기관에 신고한 경우 등과 같이 불법재산으로 의심되는 거래를 금융정보 분석원장에게 보고하도록 운영할 필요

의심스러운 거래 모니터링 체계 미흡

의심거래 추출기준 모니터링 절차 미흡

- 압수수색영장 등에 의해 수사기관에 금융거래 정보가 제공된 고객은 기준 금액 이상의 거래가 발생한 경우에만 의심스러운 거래가 추출되도록 추출기준을 운영하고 있는데
 - ✓ 현행 기준만으로는 거래 특성상 기준금액 미만의 거래가 많은 마약, 불법도박 등 민생범죄를 추출하기 어려워 이에 대한 검토가 미흡할 우려가 있음

불법재산 등으로 의심되는 거래 보고의무 미이행

- 사기이용계좌 관련 의심스러운 거래 추출기준을 운영하지 않고 있으며, 사기이용계좌로 확정된 계좌를 담당자가 직접 자금세탁방지 시스템에 등록한 다음 관련 거래에 대하여 의심스러운 거래 여부를 검토하여 보고하고 있으나.
 - ✓ 수기로 등록한 사기이용계좌가 의심스러운 거래 보고 대상인지 여부에 대한 검토가 누락되거나 적시에 보고가 이루어지지 못할 우려가 있는 등 사기이용계좌에 대한 체계화된 모니터링 절차가 미흡

- 민생범죄, 전기통신금융사기 관련 의심스러운 거래 추출기준을 신설하는 등 거래 모니터링을 강화하고, 사기이용계좌로 확정된 계좌에 대한 의심스러운 거래 보고가 누락되거나, 지연되지 않고 제때 이루어질 수 있도록 체계화된 모니터링 절차를 마련할 필요

의심스러운 거래 추출기준 운영 불합리

의심거래 감시체계 운영 부적정

- 금융회사등은 ML/TF 행위를 효과적으로 방지하기 위하여 의심거래 보고 수행에 필요한 금융거래 등에 대한 감시체계 구축 및 운영에 관한 절차 등을 마련하고 운용하여야 함에도,
 - ✓ 의심거래 모니터링을 효과적으로 수행하기 위해 의심스러운 거래 추출기준을 운영하고 있으나, 전산시스템 설계 운영상 오류로 인하여 의심스러운 거래 경보가 전혀 발생하지 않는 등 일부 추출기준의 실효성이 미흡(쿼리 코드 오류, 현금수납 또는 방문수금 방식을 폐지하였으나 관련 추출기준을 계속 운영)
 - ✓ 의심스러운 거래 추출기준을 운영하고 있으나, 현재 운영중인 추출기준만으로는 고액현금거래보고 회피 목적의 거래로 합리적으로 의심할 수 있는 거래가 식별되지 않을 우려(1일 보고 기준을 회피하기 위하여 9M~10M 미만의 금액을 여러 차례 분할 입출금하는 사례)
- 의심거래 추출기준 정의서, 회사 실정 등을 고려하여 전산시스템을 일관성 있게 운용함으로써, 고액현금거래보고 회피목적의 의심거래 식별 등 자금 세탁 의심거래를 효과적으로 모니터링할 수 있도록 추출기준을 운영할 필요

의심스러운 거래 추출기준 운영 불합리

의심스러운 거래 추출건 검토업무 미흡

- 의심스러운 거래로 추출된 건에 대하여 실질적인 검토 없이 보고 제외 사유에 ‘사업장 정당거래’, ‘거래내역 및 대표자 통화하여 내용 파악’ 등 정형화된 문구로 기록하고 있어, 모니터링이 형식적으로 이루어지고 있고,
 - ✓ 자금세탁방지업무 담당부서 또는 보고책임자가 의심스러운 거래 보고제외 사유를 충실히 검토하지 않고 제외 건수만 확인하여 승인 처리하고 있으며, 보고제외 사유의 적정성에 대해 주기적인 점검을 하지 않는 등 의심스러운 거래 검토절차가 불합리
- 의심거래 모니터링을 효과적으로 수행하기 위해 의심스러운 거래 의심스러운 거래 추출기준의 유효성에 대한 구체적인 점검기준 및 절차가 마련되어 있지 않거나, 추출조건의 재정립 또는 임계치 조정이 필요한 기준 중 일부만 조정하는 등 점검결과 반영이 미흡

- 의심거래 추출 건에 대해서 보고제외 사유를 형식적으로 작성하지 않도록 하고 추출기준의 유효성 점검 절차 및 의심거래의 내·외부 보고체계를 충실하게 관리하여 운영할 필요

고객현금거래 보고의무 위반

CTR 보고 의무 위반

- 1천만원 이상의 고객현금거래를 보고기한(30일)내에 금융정보분석원장에게 보고하지 아니하고, 지연보고 또는 미보고하는 등 CTR 보고 의무를 적정하게 이행하지 않음
 - ✓ 타행 자기앞수표 현금지급 거래 유형이 CTR 대상에서 제외되도록 시스템 설정, 업무담당자의 착오·미숙 등

고객현금거래보고 업무체계 불합리

- 고객현금거래를 시스템으로 추출하여 금융정보분석원에 전송하고 있으나, 시스템상 처리가 적정한지 여부를 점검하는 절차가 없고, 보고책임자의 결재 완료 후 생성된 최종 보고파일의 적정성 여부를 검증하는 절차 또한 없어 고객 현금거래 보고업무가 적정하게 운용되지 않을 우려가 있음
 - ✓ 보고책임자 결재 건이 기한 내에 금융정보분석원에 보고될 수 있도록 추출기준의 적정성을 주기적으로 점검하고, 최종 보고파일의 적정성을 검증하는 절차를 마련하는 등 관련 시스템 및 절차를 합리적으로 개선할 필요

AML 업무 관련 내부통제

이사회의 역할과 내규 미흡

- 연 1회 이상 자금세탁행위등의 위험평가 등을 실시하고 자금세탁행위등의 위험을 관리하고 경감하기 위한 조치를 마련하여 위험평가 등에 관한 결과를 이사회 앞에 보고하고 있으나,
 - ✓ 이사회에 위험평가 등 결과 보고시 구체적 위험평가 결과, 세부 위험 관리 및 경감조치 방법 등의 내용없이 적정 등으로 보고하고 있어, 이사회의 자금세탁 위험관리 역할과 책임의 이행이 소홀해질 우려
 - 이사회에 위험평가 등 결과 보고시 세부위험평가 결과 등의 구체적인 내용을 포함하여 상세히 보고하도록 하여 이사회의 자금세탁방지 업무에 대한 역할을 강화할 필요
- 내규 중 일부의 내용이 상위 법령과 일치하지 않거나 실제 업무가 내규와 다르게 수행되는 등 내규의 관리와 운영이 전반적으로 미흡하여 자금세탁방지 업무가 적정하게 운영되지 못할 우려가 있음
 - ✓ 상위 법령과 내규가 일치하도록 내규를 정비하고 실무자가 내규를 활용하여 업무를 일관되게 수행할 수 있도록 실제 업무수행 내용을 참조하여 구체적 업무처리 지침을 마련할 필요

직원알기제도 및 교육 운영 미흡

직원알기 제도 관련 절차 미흡

- 직원알기제도 이행시 별도의 수행절차와 방법 등을 포함한 내규가 마련되어 있지 않고, 고객알기제도 이행결과 및 증빙자료가 보존되어 있지 않는 등 직원알기제도를 부실하게 운영할 우려
- 신입직원 채용시 및 재직 중인 직원에 대한 요주의인물 일치 여부 검증 및 확인절차 미흡

➤ 직원알기제도 관련 세부적인 이행절차(대상, 시기, 이행 및 점검방법, 증빙자료 보존 등)를 마련하고, 임직원을 신규 채용하는 때에 신원사항 및 요주의인물 검증 등을 수행할 수 있는 프로세스 및 재직중인 임직원의 신원확인 정보가 적시에 반영될 수 있는 절차를 마련할 필요

자금세탁방지 업무 교육 운영 미흡

- 사외이사 대상으로 자금세탁방지업무 관련 교육을 실시한 이력이 없고, 일부 임직원을 교육 대상에서 누락하여 교육을 실시하거나 교육 미이수자에 대한 보강 교육을 실시하지 않는 등 교육을 부실하게 운영

➤ 사외이사 및 전직원을 교육 대상에 포함시키고 교육 미이수자에 대한 주기적 보강 교육을 실시하는 등 임직원 교육 관련 운영 절차를 개선하여 운영할 필요

독립적 감사업무 미흡

- 독립적 감사 결과보고서에 개선 권고사항 이행현황 등 감사 사후관리 내용이 포함되어 있지 않아 이사회가 자금세탁방지 등 업무의 운영실태에 대한 감사의 점검·평가 및 조치의 효과성을 파악하지 못할 우려가 있고,
 - 본부 및 영업점 감사업무 매뉴얼상 영업점의 업무처리 적정성에 대한 점검항목이 미흡하며, 감사 항목별 세부 점검 방법 등이 반영되어 있지 않아 감사수행자에 따라 감사수행 방법이 달라질 가능성이 있음
- 이사회가 독립적 감사의 사후조치 경과를 파악할 수 있는 방안을 마련하고, 자금세탁방지 부문 본부 및 영업점 감사 매뉴얼에 대한 감사항목을 구체화하여 독립적 감사의 실효성을 제고할 필요
- 내규상 연1회 업무업체를 통해 독립적 감사를 실시하고 있으나, 독립적 감사 결과에 대한 이사회 보고와 사후관리가 미흡하고, 독립적 감사 수행업체 선정시 AML 업무 담당자가 외부업체 선정에 관여하는 등 감사의 독립성이 저해될 소지가 있음
- 독립적 감사 결과 등을 정기적으로 이사회에 보고하고, 독립적 감사 업무를 외부에 위탁하는 경우 외부업체 선정 절차를 수립하는 등 독립성 강화 방안을 마련할 필요

신상품 등에 대한 사전위험평가 체계 미흡

- 내규 등에 따라 신규 상품 및 서비스 출시 전 해당 상품이 자금세탁방지 위험평가 대상인지 여부를 확인하고 대상에 해당하는 경우 위험평가를 실시하고 있으나
 - 위험평가를 위한 체크리스트의 평가항목에 해당하는지 여부만 확인하고, 위험평가 결과를 출시가능 또는 출시불가능으로만 판단하면서 그에 대한 구체적인 근거는 기록하지 않는 등 위험등급을 산정하는 일정한 기준이나 원칙이 없어 담당자에 따라 위험평가가 주관적으로 이루어질 우려가 있음
- 신규 상품 및 서비스에 대한 실효성 있는 위험평가가 이루어질 수 있도록 구체적인 위험등급 산정기준을 마련하고 사전 위험평가 등급에 따라 적절하게 관리할 필요

사기이용계좌 등록 등 AML 업무 연계 미흡

- 사기이용계좌 등록시 의심스러운 거래로 보고하고 있으나, 사기이용계좌 등록 이력이 고객위험평가에 반영되지 않는 등 사기이용계좌 등록 정보가 자금세탁방지 업무에 적절하게 활용되지 않을 우려가 있음
 - 전기통신금융사기 등 불법행위에 연루된 고객의 위험평가 항목이 부재하여 특정 금융상품의 불법행위 이용 사례 증가 등 새로운 위험요인이 발생하더라도 이를 고객위험평가 모형에 반영되지 못하는 사례가 발생(사기이용계좌 등록 이력 보유 고객이 65%를 저위험으로 평가)
- 사기이용계좌 등록 정보를 고객확인시 참고할 수 있도록 시스템을 개선하고, 사기이용계좌 등록 이력을 고객위험평가에 반영하는 등 자금세탁방지 업무체계를 개선할 필요가 있으며
 - 불법행위 이력 보유 고객 위험 및 불법행위 이용 금융상품 관련 위험이 고객위험평가 모형에 적절하게 반영될 수 있도록 관련 업무 체계를 개선할 필요

2 최근 규제당국의 AML 관련 주요 제재 내용

해외 자회사의 자금세탁방지의무 이행 등 관리 감독 소홀

- 해외자회사가 미 감독당국의 자금세탁방지 관련 법규위반을 반복적으로 지적받아 제재를 받았음에도 해외자회사가 미감독당국의 요구사항을 이행하고 있는지 여부에 대한 점검관리를 소홀히 함
- 미 감독당국의 자금세탁방지 요구사항 이행여부에 대한 점검절차 및 업무지침의 작성·운용의무를 이행할 필요

고객 확인 자료 보존 의무 위반

- 고객확인 의무이행과 관련된 고객확인 자료 및 정보를 금융거래 등의 관계가 종료한 때부터 5년간 보존해야 함에도 전산시스템의 설계 미비로 고객확인 자료 일부를 특정금융정보법상 보존 기한이 경과되지 않았음에도 폐기
- 고객확인기록, 금융거래기록, 의심되는 거래 및 고액현금거래 보고서 포함 내·외부 보고서 및 관련 자료 등



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 규제당국의 검사·감독 관련 법규를 설명할 수 있다.
- ▶ 의심스러운 거래보고 관련 주요 지적사항을 이해할 수 있다
- ▶ 고액현금거래보고 관련 주요 지적사항을 이해할 수 있다.
- ▶ AML 내부통제와 관련된 주요지적사항을 이해할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

자금세탁방지 주요 지적사항